

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6397/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาง มะลิ ณี ขาว งาม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 78, มาตรา 120, มาตรา 131, มาตรา 134

ความผิดที่จำเลยกระทำเป็นความผิดซึ่งหน้า แม้จำเลย จะได้กระทำในที่
รโหฐาน เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมี อำนาจสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดต่อ
กฎหมายย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 การที่เจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้จัดหา
ธนบัตรให้แก่สายลับ ไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย ถือเป็นการแสวงหาข้อ
เท็จจริงและหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจ สืบสวนและจับกุมผู้กระทำ
ความผิดปฏิบัติไปตามอำนาจ และหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ไม่ถือว่าเป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน
โดยมิชอบ การที่พนักงานสอบสวนปกปิดชื่อและตัวสายลับไม่ได้ สอบปากคำของ
สายลับไว้เป็นหลักฐาน ก็เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสืบหาพยาน
หลักฐานมาประกอบดำเนินคดี และเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวน
บุคคลใดเป็นพยานได้ การที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบปากคำ
สายลับไว้เป็นหลักฐานไม่ถือว่าการสอบสวนไม่ชอบ คำให้การรับสารภาพของจำเลย
ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นไปโดยสมัครใจตามความสัจจริงจึงใช้เป็นพยาน
หลักฐานยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 89 คีณธนบัตร 400 บาท ที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและ ชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสามจำคุก 3 ปี 4 เดือน คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยโดยไม่ชอบเพราะไม่มีหมายค้นและการวางแผนจับจำเลยโดยใช้ธนบัตรซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้จัดหาไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ เพราะเป็นการสร้างพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง กับการสอบสวนไม่ชอบเพราะพนักงานสอบสวนปกปิดชื่อและตัวตนของสายลับไม่ได้สอบปากคำของสายลับไว้เป็นหลักฐานนั้น เห็นว่าความผิดที่จำเลยกระทำให้เป็นความผิดซึ่งหน้า แม้จำเลยจะได้กระทำในที่รโหฐาน เจ้าพนักงาน

ตำรวจซึ่งมีอำนาจสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดต่อกฎหมาย ย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นการจับจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่เจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้จัดหาธนบัตรให้แก่สายลับไปแลกซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยถือเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ไม่ถือว่าเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบและที่พนักงานสอบสวนปกปิดชื่อและตัวตนของสายลับไม่ได้สอบปากคำของสายลับไว้เป็นหลักฐานก็เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสืบหาพยานหลักฐานมาประกอบดำเนินคดี และเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนบุคคลใดเป็นพยานก็ได้ การที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบปากคำสายลับไว้เป็นหลักฐานไม่ถือว่าการสอบสวนไม่ชอบ

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าการจับกุมและการสอบสวนไม่ชอบ เพราะเจ้าพนักงานตำรวจจับมือจำเลยพิมพ์ลายนิ้วมือลงในบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนโดยจำเลยไม่รู้หนังสือและไม่มีผู้ใดอ่านให้ฟังตลอดจนการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ตรงกับรูปเรื่องนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลฎีกาจะได้รวมนวินิจฉัยในฎีกาข้อต่อไปของจำเลย

ที่จำเลยฎีกาในข้อต่อไปว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาเชื่อว่าคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นไปโดยสมัครใจตามความสัตย์จริงจึงใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้ พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอประกอบกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมธาส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>